大安大山铺
“8·03”一般物体打击事故调查报告

大安大山铺“8·03”一般物体打击事故调查组

2023 年 11 月

接群众举报，2023 年 8 月 3 日，在自贡市大安区大山铺镇发生一起物体打击事故，导致 1 人死亡。

按照《自贡市安全生产委员会办公室信访举报事项交办函》（自安办函〔2023〕86 号）的要求，大安区应急管理局立即对举报情况进行核实，经初步核查后，举报情况属实，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)的相关规定，经大安区人民政府授权，由区应急管理局牵头成立了区总工会、区公安分局、区文化广电旅游局、区市场监督管理局、区住房和城乡建设局、大山铺镇人民政府派员组成的“大安大山铺‘8·03’一般物体打击事故调查组”(以下简称调查组）。由于事故发生单位（常州市中艺园林绿化有限公司）注册地为武进区嘉泽镇人民路，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第二十一条的规定，函请江苏省常州市武进区人民政府派人参加该起事故调查。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，大安大山铺“8·03”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的情况

1.事故发生单位常州市中艺园林绿化有限公司，注册地址：武进区嘉泽镇人民路，成立于2005年04月21日，注册类型：有限责任公司，法定代表人：徐某，统一社会信用代码证：91320412773206545 2，经营范围：园林绿化工程、古典园林建筑工程、市政工程、土石方工程、城市及道路照明工程、水利工程、房屋建筑工程、建筑装饰装潢工程等。

2.事故其他责任单位：华强方特（自贡）旅游发展有限公司，注册地址：四川省自贡市大安区方特恐龙大道1号，成立于2020年06月10日，注册类型：其他有限责任公司，法定代表人：徐世友，统一社会信用代码证：91510304MA67HQT530，经营范围：游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；物业管理；餐饮管理；停车场服务；信息咨询服务等。

3.合同签订的情况。常州市中艺园林绿化有限公司签订《建设工程施工合同》，承包范围包括自贡恐龙文化科技产业园绿化工程（二）。按照合同约定，2022年9月18日业主单位完成最后一份苗木进料验收，以此时间为准开始计算养护期（养护期1年）。

（二）事故发生地点及经过

因事故发生时间为2023年8月3日，距接到群众举报的时间已有8天，事发现场已被破坏，由于华强方特（自贡）

旅游发展有限公司监控平台服务器故障，导致事故发生地点监控视频丢失，且事发时在现场进行除草作业的其他工人未看见事发的情况，通过调查询问、现场勘查、事发当天在场的其他工人现场指认，并结合自贡市第四人民医院提供的陈某住院病历，调查组综合分析后，认为事故发生的地点及经过如下:

1.事故发生地点：位于华强方特（自贡）旅游发展有限公司自贡方特恐龙王国园区。事故发生点结构详见现场勘验笔录。

2.事发发生经过：2023 年 8 月 3 日上午 6 时左右，常州市中艺园林绿化有限公司尤某、万某、邓某、陈某（死者）等 8 名工人在自贡方特恐龙王国园区行政楼打卡上班，此时，施工员刘某尚未进入方特园区，随后工人穿好公司发放的绿色反光背心步行进入园区。

6 时 20 分左右，华强方特（自贡）旅游发展有限公司穿越火山项目总控操作人员王某在穿越火山项目开展早检，检查无异常后就将尖叫特技场地进出口铁门关闭，随后开始对穿越火山项目的提升段区和 2 号坑区进行早检。

6 时 30 分左右尤某、万某、邓某、陈某（死者）从尖叫特技场地围栏外侧，翻越与园区围栏相连用于封闭穿越火山项目尖叫特技场地的环形假山低矮处进入尖叫特技场地，随后在过山车运行区域内绿化带分组进行除草作业。

根据王某口述，在完成设备早检和准备工作后，回到过山车总控制室，随后打开蜂鸣警报，准备开始试运行。

6 时 58 分，进行过山车手动模式发车第一次试运行，运行过程中，过山车座椅撞击到在轨道下方绿化带内的陈某，导致陈某头部右侧受伤倒在绿化带草坪上。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成人员死亡 1 人，直接经济损失约 140 万元。

（四）其他情况

1. 涉事过山车基本情况

家庭悬挂过山车（SFC450），已办理《特种设备使用登记证并在有效期内。

2. 涉事过山车操作人员基本情况

王某，男，其本人持有《中华人民共和国特种作业操作证》并在有效期范围内。

王某某，男，其本人持有《中华人民共和国特种作业操作证》并在有效期范围内。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援情况

事故发生后，现场工人并拨打 120 急救电话，将陈某送往自贡市第四人民医院抢救。

（二）医疗救治和善后情况

据自贡市第四人民医院住院病历显示，在医生告知家属预后可能不良的情况下，经家属反复商议决定自动出院回家，陈某于当日 17 时 17 分在家中死亡。

（三）事故信息报送情况及响应情况

事故发生后常州市中艺园林绿化有限公司现场负责人

刘某电话向公司负责人俞某电话报告了事故的相关情况，俞某向公司主要负责人徐某电话报告了事故的情况，徐某要求俞某和刘某要抓紧配合医院救治伤者，但未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及时、如实地向大安区人民政府、区公安分局、区应急管理局及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

8月5日晚上，大山铺镇西华村村民委员会工作人员在西华村8组微信群内看到组长发消息，称陈某于8月5日17时17分去世，但未向大山铺人民政府报告，并向陈某家属出具因工伤死亡的证明。

2023年8月11日，群众向自贡市应急管理局举报该起事故，按照《自贡市安全生产委员会办公室信访举报事项交办函》（自安办函〔2023〕86号）的要求，区应急管理局立即对举报的情况进行核实，经初步核查，举报情况属实，并牵头成立了“大安大山铺‘8·03’一般物体打击事故调查组”，对事故情况组织开展调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因

陈某违章作业。在华强方特（自贡）旅游发展有限公司穿越火山项目设备操作人员王某完成穿越火山项目尖叫特技场地自检，锁闭场地出入口后，未填报穿越火山《轨道出入记录表》并征得设备操作人员同意的情况下，擅自翻越假山进入封闭的尖叫特技场地内绿化带进行除草作业，被试运

行的过山车座椅撞击到头部，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

常州市中艺园林绿化有限公司：一是未对从业人员开展安全生产教育培训。二是未落实生产安全事故隐患排查治理制度。三是作业现场工作管理不到位。

四、调查发现的其他问题

华强方特（自贡）旅游发展有限公司。公司安全风险辨识及日常安全检查和隐患排查工作不到位，未及时发现穿越火山项目用于封闭的栅栏存在一处较为低矮的假山，易于人员攀爬进入过山车运行区域，造成事故隐患，从而未采取有效的技术或者管理措施消除该处事故隐患。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故责任单位

常州市中艺园林绿化有限公司：一是未对从业人员开展安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、四十四条第一款规定。二是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定；三是未按规定及时、如实报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款规定，对事故发生负有责任。同时，在本次事故发生后，该单位具有瞒报事故的行为，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。

（二）事故责任人

1.直接责任人陈某，常州市中艺园林绿化有限公司自贡方特恐龙王国绿化组员工，安全意识淡薄，未经许可冒险进入正在试运行的穿越火山项目园区作业，应对本次事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2.管理责任人

主要管理责任人张某，常州市中艺园林绿化有限公司安全员，未按规定履行安全生产管理责任，应对本次事故负有管理责任。建议由自贡市大安区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以罚款。同时，建议自贡市大安区住房和城乡建设局与常州市武进区住房和城乡建设局衔接，依法暂停或者吊销张某的安全生产从业资格。

一般管理责任人刘某，常州市中艺园林绿化有限公司自贡方特恐龙王国现场施工员，作业现场工作管理不到位，应对本次事故负有一般管理责任。建议由常州市中艺园林绿化有限公司依照公司有关规章制度给予处分，处理结果需书面报送区应急管理。

3.领导责任人徐某，常州市中艺园林绿化有限公司法定代表人，是本单位安全生产第一责任人，未认真履行安全生产责任，对本次事故的发生负有主要领导责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其处以罚款。其本人未按规定及时、如实报告生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对

其处以罚款。

（三）其他相关责任单位的处理建议

华强方特（自贡）旅游发展有限公司。公司安全风险辨识及日常安全检查和隐患排查工作不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款规定。建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定，对其处以罚款。

（四）相关管理单位的处理建议

在本次事故中，大山铺镇西华村村民委员会相关人员对辖区内人员非正常死亡情况未按规定上报、违规开具工伤死亡证明，是否存在违纪违法问题，建议交由区纪委监委进一步调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免安全生产事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见:

（一）常州市中艺园林绿化有限公司

要举一反三，深入查找公司安全管理漏洞。对劳务派遣人员要强化现场管理，在工作过程中，要强化与业主单位的沟通交流；要严格落实安全检查与隐患排查工作，强化对承包工程项目安全生产状况检查；要坚决制止和纠正工人冒险作业的现象，认真开展从业人员安全生产教育培训工作，严格督促从业人员遵守本单位或业主单位的安全生产规章制

度和操作规程。

（二）华强方特（自贡）旅游发展有限公司

在本单位全面开展危险源分析和风险辨识，建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，通过双重预防体系建设进一步完善公司规章制度和操作规程；强化对承包单位的安全生产工作的统一协调、管理。

（三）区文化广电旅游局

要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及国务院、省、市政府规定，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对文旅企业的安全生产指导，保障全区文化旅游市场安全运行。

（四）大山铺镇人民政府

要依法履行属地监管职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产的监督检查，持续开展隐患问题的排查整治，督促指导企业落实安全生产主体责任。同时，加强对基层组织的管理，强化对村、社区非正常死亡人员情况报送管理，对于涉及生产安全事故的必须及时向相关部门报送。

大安大山铺“8·03”

一般物体打击事故调查组（代章）

2023年11月17日